

ACTUL CONSTITUTIV



Semnat digital

2011042093040101b03a



AL COOPERATIVEI AGRICOLE FELNACANA AGROFARM

Temei legal: Art. 187 i urm. din Codul Civil, Art. 1881 i urm. din Codul Civil Legea nr. 566/2004, privind cooperatia agricola, republicata

Membri,

1. S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul profesional in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, înmatriculata la O.R.C. Arad sub nr. J 02/1981/2017, având CUI 38480585, reprezentata legal de către administrator **Chiș- Popovici Oana-Anda**, cetățean roman, născută la 25.01.1997, in Arad, jud. Arad, domiciliat in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberata de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095.

2. BERCEA MIREL CONSTANTIN "VLADY" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ persoana juridica, cu sediul profesional in Felnac, nr. 15, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/325/2006, CUI 20059142, reprezentata prin titular **BERCEA MIREL-CONSTANTIN**, cetățean roman, născut la 16.09.1970, in Arad, jud. Arad, domiciliat in Felnac, nr. 15, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859500, eliberata de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1700916020102.

3. POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoana juridica, cu sediul profesional in sat Felnac, com. Felnac 1017, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/35/2011, CUI 27889488, reprezentata prin titular **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA**, cetățean roman, născuta la 29.09.1975, in Arad, jud. Arad, domiciliata in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, identificata cu CI, seria ZR, nr. 012155, eliberata de SPCLEP Arad la 09.11.2021, CNP 2750929020010.

4. S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul profesional in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, înmatriculata la O.R.C. Arad sub nr. J 02/50/2023, având CUI 47450419, reprezentata legal de către administrator **Popovici Deiana-Adina**, cetățean roman, născută la 02.11.1999, in Arad, jud. Arad, domiciliat in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, identificată cu C.I., seria AR, nr. 839972, eliberata de SPCLEP Arad la 02.11.2017, CNP 2991102020077.

5. NEȚIN D. MILIVOI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ persoana juridica, cu sediul profesional in Felnac, nr. 378, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/227/2019, CUI 40849421, reprezentata prin titular **NEȚIN MILIVOI-FLORIN**, cetățean roman, născut la 14.04.1975, in Arad, jud. Arad, domiciliat in Felnac, nr. 378, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859566, eliberata de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1750414020011.

fiecare dintre aceștia fiind denumit in mod individual, Fondatorul și in mod colectiv, Fondatorii sau membri cooperatori, ne exprimam consimțământul de a modifica conținutul actului constitutiv al **COOPERATIVEI AGRICOLE FELNACANA AGROFARM**, denumita in continuare Cooperativa, de gradul II, persoana juridica de drept privat, autonoma, in scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, in conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează și i funcționează potrivit prevederilor Legii.

Prin semnarea prezentului Act constitutiv, fiecare membru, cunoscând sancțiunile legii penale, prevăzute de art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, pe proprie răspundere declară că nu este incapabil ori că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, furt, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Lege, și că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, care, potrivit legii penale, constituie infracțiune.

Orice persoana fizică sau juridică, care contribuie la capitalul social al Cooperativei, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și prevederile legale aplicabile, are obligația să adere în totalitate la prevederile Actului Constitutiv.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA COOPERATIVEI:

Art. 1 Denumirea Cooperativei:

- 1.1 Denumirea Cooperativei este **COOPERATIVA AGRICOLA FELNACANA AGROFARM**;
- 1.2 Toate documentele, facturile, comenzile, tarifele, prospectele, anunțurile, publicațiile și orice alte înscrisuri, emise de Cooperativa vor specifica denumirea acesteia, succedata forma juridică, respectiv sintagma „cooperativa agricolă” și urmata de precizarea adresei sediului social, a numărului de ordine din Registrul Comerțului, a codului unic de înregistrare, a contului bancar și a valorii capitalului social; Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatul de marcat electronic, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu;
- 1.3 Informațiile prevăzute vor putea fi publicate și pe pagina de internet a Cooperativei;
- 1.4 Modificarea denumirii Cooperativei se realizează ca urmare a hotărârii Adunării generale a membrilor și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității denumirii.

Art. 2 Forma juridică:

- 2.1 Cooperativa este o persoană juridică română de drept privat, înființată conform Legii nr. 566/2004, privind cooperatia agricolă, cu modificările și completările ulterioare (Legea);
- 2.2 Cooperativa este de gradul II, fiind constituită de membri-persoane fizice, întreprinderi individuale și societăți comerciale, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile Legii;
- 2.3 Tipul cooperativei este de prestări servicii în agricultură, de achiziții și vânzări, care organizează atât achizițiile de materiale - inputuri - și de mijloace tehnice necesare producției agricole a membrilor, cât și vânzările produselor agricole ale membrilor;
- 2.4 Cooperativa își desfășoară activitatea potrivit scopului și obiectivelor sale și în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv;
- 2.5 Ca persoană juridică, Cooperativa este titulară de drepturi și de obligații și apare în proces în nume propriu.

Art. 3 Sediul Cooperativei și zona în care activează:

- 3.1 Sediul social al Cooperativei este situat în localitatea **Felnac nr. 1017, jud. Arad**.
- 3.2 Sediul social poate fi schimbat ulterior, la o altă adresă din România, prin hotărârea Adunării generate de membrii;
- 3.3 Cooperativa poate înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentante, birouri, puncte de

lucru sau orice alte sedii secundare în România sau în străinătate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Lege;

3.4 Cooperativa se poate afilia în Uniuni de ramură a cooperativelor agricole, federații din România și din afara țării.

Art. 4 Durata Cooperativei:

Durata de funcționare a Cooperativei este nedeterminată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului din circumscripția căruia își stabilește sediul social.

CAPITOLUL II

PRINCIPII, SCOP, OBIECTIVE ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1 Principiile Cooperativei:

1.1. Cooperativa Agricolă funcționează pe baza următoarelor principii cooperatiste:

- a. Principiul asocierii voluntare și deschise, potrivit căruia Cooperativa este o entitate juridică voluntară care se constituie pe baza liberului consimțământ și este deschisă tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile acesteia și care sunt de acord să își asume responsabilitățile calității de membru cooperativ, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, religie, apartenență politică, origine socială sau sex;
- b. Principiul controlului democratic al membrilor cooperativi, potrivit căruia Cooperativa este o formă de asociere democratică, care este controlată de către membrii cooperativi care participă la stabilirea politicilor și adoptarea deciziilor (1 membru = 1 vot, indiferent de numărul de părți sociale pe care le deține); Persoanele care activează ca reprezentanți aleși sunt răspunzătoare în fața membrilor cooperativi;
- c. Principiul participării economice a membrilor cooperativi, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății Cooperativei, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puțin o parte a acestei proprietăți este indivizibilă. Membrii cooperativi primesc, de regulă, o compensație limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere, proporțional cu participarea fiecăruia la profitul realizat de către Cooperativa la care este membru. Membrii cooperativi alocă din profitul net al Cooperativei sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea Cooperativei, recompensarea membrilor cooperativi în raport cu participarea la activitatea Cooperativei sau sprijinirea altor activități aprobate de către membrii cooperativi;
- d. Principiul autonomiei și independenței cooperativei agricole, potrivit căruia Cooperativa este o entitate juridică autonomă bazată pe autoajutorare și este controlată de către membrii acesteia. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanțare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperativi și cu menținerea autonomiei cooperativelor agricole;
- e. Principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperativi, conform căruia Cooperativa asigură educarea și instruirea membrilor lor, reprezentanților aleși, directorilor executivi sau angajaților, astfel încât aceștia să poată contribui efectiv la dezvoltarea Cooperativei din care fac parte;
- f. Principiul cooperării dintre cooperative, potrivit căruia Cooperativa servește membrii proprii și consolidează mișcarea cooperatistă. Societățile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naționale și internaționale;
- g. Principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia Cooperativa acționează pentru dezvoltarea durabilă a comunității din care face parte, prin politici aprobate de membrii acesteia.

Art. 2 Scopul și Obiectivele Cooperativei:

2.1 Cooperativa desfășoară activități comerciale, fiind producătoare de bunuri și prestatoare de servicii în agricultură; De asemenea, Cooperativa exercită o activitate economică, tehnică și

sociale în interesul privat al membrilor săi;

2.2 Pentru realizarea scopului, Cooperativa are următoarele obiective:

- Promovarea concentrației aprovizionării și plasarea pe piața a produselor obținute de membri săi;
- Stabilirea unei strategii de piață în scopul echilibrării raportului cerere-oferta, al eliminării marilor variații de preț al legumelor, fructelor, cerealelor, semințelor și produselor procesate din acestea pe piață, precum și în vederea garantării unor venituri certe și echitabile pentru membrii grupului;
- Adaptarea producției la cerințele pieței de către toți membrii grupului;
- Stabilirea de reguli unitare de producție care vor fi obligatorii pentru toți membrii producători ai grupului în vederea asigurării unui nivel de calitate al produselor potrivit cerințelor precum și protecția și conservarea calității mediului;
- Elaborarea și aplicarea de reguli comerciale specifice pentru producția și comercializarea produselor membrilor;
- Preluarea întregii cantități de produse agricole oferite de membrii, în funcție de necesități;
- Procesarea și comercializarea produselor membrilor;
- Organizarea și achiziționarea în comun a mijloacelor de producție din surse de finanțare proprii și prin contractarea de fonduri europene;
- Construcția și achiziționarea utilajelor și a tehnicii de desfacere din surse de finanțare proprii și prin contractarea de fonduri europene;
- Consultanța de producție și economică pentru membrii săi, cooperarea cu organizații echivalente din țară și din străinătate;
- Organizarea oricăror alte activități legate de obiectul sau de activitate;
- Promovarea concentrației aprovizionării și plasarea pe piața a produselor obținute de membri săi;
- Asigurarea faptului ca producția este planificată și modificată conform cererii, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
- Reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor de producător;
- Promovarea asigurării practicilor de cultivare a tehnicilor de producție și a practicilor de gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția apelor, solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau încurajarea biodiversității.

2.3 Pentru realizarea scopurilor propuse, Cooperativa are dreptul:

- a. Să încheie contracte în numele sau, să procure și să realizeze bunuri, în conformitate cu scopurile statutare;
- b. Să încheie cu persoanele fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor statutare;
- c. Să procure bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Cooperativei.

Art. 3 Obiectul de activitate al Cooperativei:

3.1. Obiectul de activitate al Cooperativei îi constituie:

- a. Valorificarea producției membrilor cooperatori;
- b. Asigurarea de bunuri și servicii pentru membrii cooperatori;
- c. Procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală, piscicolă și silvică;
- d. Exploatarea și gestionarea terenurilor agricole, silvice, pășuni și a efectivelor de animale;
- e. Valorificarea producției realizate, inclusiv prin export;
- e. Asigurarea de servicii pentru membrii cooperatori în conformitate cu principiile cooperatiste.

3.1 Activitățile comerciale prin care Cooperativa își realizează scopul și obiectivele proprii sunt enumerate în mod precis și complet în conținutul Statutului Cooperativei și în acord cu nomenclatorul CAEN actualizat;

3.2 Obiectul de activitate al Cooperativei poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, numai în urma hotărârii Consiliului de administrație, cu respectarea dispozițiilor

legale în vigoare;

3.3 Cooperativa va îndeplini condițiile de recunoaștere prevăzute de art. 6 alin. 1 și alin. 2 lit. a din Ordonanța nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în anexa nr. 2 din Ordinul ministrului nr. 358/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice;

3.4. Cooperativa va dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscută sau se angajează ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contacteze servicii de specialitate; va deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorizare a producției membrilor;

3.5. Începând cu anul al doilea de la recunoaștere, Cooperativa trebuie să dovedească prin evidența contabilă, pentru anul anterior, valorificarea producției membrilor Cooperativei realizată pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în Cooperativa respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei; producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și Cooperativa; durata minimă de apartenență a unui producător la un grup de producători nu poate fi mai mică de 12 luni;

3.6. Cooperativa nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare, pentru non-membri, care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni;

3.7. Cooperativa își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art. 1 Capitalul social subscris și vărsat:

1.1 Capitalul social total subscris al cooperativei este în valoare de 10.000 lei și vărsat integral de membrii cooperatori fondatori. Capitalul social subscris este divizat în 1.000 părți sociale a 10 lei fiecare.

Capitalului social vărsat inițial este în suma de 10.000 lei, se prezintă astfel:

S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital, **BERCEA MIREL CONSTANTIN "VLADY-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ"**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital, **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital **S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L.** care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital și **NEȚIN D. MILIVOL-FLORIN PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital.

1.1 Modalitatea de vărsare a capitalului social subscris inițial, corespunzător numărului de părți sociale deținute de către fiecare fondator se va realiza prin aportul propriu, în numerar, la casieria băncii sau prin transfer bancar, în contul de capital social al Cooperativei;

1.2 Părțile sociale subscrise de către membrii fondatori și ulterior de către membrii cooperatori asociați vor fi vărsate la data înscrierii acestora în Cooperativa;

1.3 Cota de participare la beneficii și pierderi a fiecare membru este proporțională cu aportul

la capitalul social al Cooperativei;

1.4 Părțile sociale subscrise și vărsate conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de Lege; Niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;

1.5 Capitalul Cooperativei nu poate fi grevat de datorii; Membri cooperatori răspund numai în limitele părților sociale, obligațiile Cooperativei fiind garantate cu patrimoniul ei social;

1.6 Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natura la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității Cooperativei, se vor evalua în prealabil pentru a determina valoarea părților sociale subscrise și vărsate în natura și vor deveni proprietatea acesteia; nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a membrilor;

1.7. În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea și gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosință în cooperativa, precum și terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, Cooperativa având dreptul de uzufruct.

1.8 Capitalul social al Cooperativei poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adoptate de Adunarea generală a membrilor, prin metodele și în conformitate cu cerințele prevăzute de Lege;

1.9 Hotărârile Adunării generale privind majorarea sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numai dacă aceste sunt mai mari de 10 % din capitalul social; Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afișează la sediul Cooperativei. Reducerea capitalului va putea fi operată numai după 30 de zile de la data afișării;

1.10 Părțile sociale ale unui membru al Cooperativei pot fi cesionate de regulă între membri cooperatori sau transmise prin acte de donație sau moștenire; Cesionarea și donarea părților sociale persoanelor din afara Cooperativei se pot face numai cu aprobarea Adunării generale, cu voturile a $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din numărul membrilor prezenți și numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în Cooperativa;

1.11 Răspunderea patrimonială față de Cooperativa a membrilor cooperatori se limitează la numărul părților subscrise și vărsate;

1.12 părțile sociale se restituie membrului în situația retragerii, excluderii din Cooperativa sau dizolvării Cooperativei, sau se acordă succesorilor membrului, în cazul decesului acestuia.

Art. 2 Mijloacele financiare și regimul juridic al patrimoniului Cooperativei:

2.1 Mijloacele financiare ale Cooperativei agricole sunt constituite din :

- a. Aportul la capitalul social;
- b. Profitul realizat din activitatea Cooperativei;
- c. Sursele atrase din sistemul financiar-bancar al creditului agricol și alte asemenea;
- d. Taxele plătite de membrii cooperatori, donații, sponsorizări, subvenții, granturi, fonduri nerambursabile și alte mijloace financiare.

2.2 Constituirea și utilizarea mijloacelor financiare ale Cooperativei, se realizează potrivit prevederilor legale, cu aprobarea Adunării Generale; Din beneficiul Cooperativei se preia în fiecare an cel puțin 5% pentru constituirea cotei minime de rezervă, care va reprezenta 20% din capitalul social; Situația financiară și contul de profit și pierdere se întocmesc în condițiile prevăzute de lege;

2.3 Proprietatea Cooperativei se compune dintr-o parte divizibilă și o parte indivizibilă; Partea indivizibilă poate fi împărțită între membrii cooperatori, în caz de dizolvare și lichidare a Cooperativei. După caz, partea indivizibilă poate fi returnată în forma valorică membrilor cooperatori care s-au retras din Cooperativa, proporțional cu valoarea părților sociale subscrise și vărsate.

Art. 3 Garanții:

3.1 Membrii Consiliului de administrație au obligația să depună, în termen de o lună de la

alegere, o garanție bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a 10 (zece) părți sociale. În caz de nedepunere în termen, aceștia decad din dreptul de a face parte din Consiliul de administrație. Garanția bănească se restituie în cazul revocării sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce Adunarea generală a aprobat situația financiară anuală a ultimului exercițiu financiar și a dat acestora descărcare;

3.2. Cenzorii sunt obligați, la cel mult o luna de la alegerea lor, să depună o garanție la nivelul a jumătate din cea stabilită pentru administratori.

CAPITOLUL IV

MEMBRII COOPERATIVEI

Art. 1 Membrii Cooperativei:

1.1 Calitatea de membru cooperador se dobândește prin semnarea Actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare și cu declararea expresă a recunoașterii Actului constitutiv, avizată de Consiliul de administrație și aprobată de Adunarea generală, pentru solicitanții care doresc aderarea în cadrul Cooperativei, după înființarea acesteia;

1.2 Numărul membrilor fondatori este de minim 5, iar numărul membrilor cooperadori este nelimitat;

1.3 Categoriile de membri ai Cooperativei sunt:

1.4 Membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează Actul constitutiv al Cooperativei;

1.5 Membru cooperador - persoana fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al Cooperativei aportul prevăzut de Actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea Cooperativei de gradul 2 sunt considerate membri cooperadori în cadrul acesteia;

1.6 Membru cooperador asociat - persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social al Cooperativei, dar care dorește să devină membru cooperador și depune cerere de înscriere în cadrul Cooperativei, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperador, perioada de probă reglementată prin Statutul Cooperativei, aprobat de Adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile membrului asociat și care nu poate depăși un an fiscal.

1.4 Drepturile și obligațiile membrilor cooperadori sunt egale, indiferent de numărul de părți sociale deținut în cadrul Cooperativei. Drepturile și obligațiile membrilor cooperadori față de Cooperativa sunt prevăzute în Statutul Cooperativei;

1.5 Primirea de noi membri se realizează pe baza de Cerere de înscriere în Cooperativa, avizată de către Președintele Cooperativei și aprobată de către Adunarea generală;

1.6 Persoanele care doresc să se înscrie în Cooperativa și să devină membri cooperadori asociați nu sunt obligați să verse aportul lor la capitalul social al Cooperativei, aceștia depunând o taxă de înscriere de 500 lei și o cotizație anuală de 300 lei.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONAREA COOPERATIVEI:

Art. 1 Organele de conducere ale Cooperativei:

1.1 Organele de conducere ale Cooperativei sunt: Adunarea generală și Consiliul de Administrație.

1.2 Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperadori care au aderat la Actul constitutiv al Cooperativei.

1.3 Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar. Hotărârile Adunării generale se iau cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul membrilor cooperadori participanți la dezbateri. Adunarea generală ordinară a cooperativei agricole se ține cel puțin o dată pe an, în primele 3 luni, care urmează după încheierea exercițiului financiar. Atribuțiile, modalitatea de convocare a Adunării generale ordinare și extraordinare, cvorumul de lucru și modul de

funcționare sunt prevăzute de Statutul Cooperativei;

1.4 Membrii cooperatori pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor generale de către alți membri cooperatori pe baza de procura, care trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie autenticată de un birou notarial de pe teritoriul României sau de Consulatul României dintr-un alt stat, de o procura tradusă în limba română și legalizată la un birou notarial de pe teritoriul României, atunci când procura este dată la un birou notarial dintr-un stat membru UE, sau de o procura apostilată, tradusă în limba română și legalizată la un birou notarial de pe teritoriul României, atunci când procura este dată la un birou notarial dintr-un stat non-UE; să conțină toate datele de identificare al mandantului, cu arătarea calității deținute în cadrul Cooperativei, precum și toate datele de identificare ale mandatarului, cu arătarea calității deținute în cadrul Cooperativei; să conțină informații suficiente pentru identificarea ședinței Adunării generale, pentru limitele reprezentării și întinderea dreptului la vot, actele pe care le poate semna în cadrul Adunării generale, precum și menționarea expresă a voinței de reprezentare și a recunoașterii tuturor actelor și acțiunilor realizate de către mandatar;

1.5 Administrarea Cooperativei este asigurată de către Consiliul de Administrație. Consiliul de administrație este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către Adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiți de membrii fondatori. Consiliul de administrație se întrunește lunar, se convoacă de către Președinte și adoptă decizii prin vot în prezenta a 2/3 (două treimi) din numărul membrilor săi. Atribuțiile și modul de funcționare sunt prevăzute de Statutul Cooperativei;

1.6 Membrii Consiliului de administrație au obligația să acționeze de bună-credință față de interesele generale ale Cooperativei și ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste; Răspunderea membrilor Consiliului de administrație nu încetează odată cu aprobarea situației financiare anuale și nici prin descărcarea de gestiune dată anual de Adunarea generală;

1.7 Membrii Consiliului de administrație: (i) Nu pot fi membrii cooperatori aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. 4 din Lege; (ii) Nu pot fi salariați, ci pot primi doar o indemnizație stabilită de Adunarea generală, în condițiile legii; (iii) Nu pot face parte în același timp soțul/soția, precum și rudele și afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv;

1.8 Președintele Cooperativei este și Președintele de drept al Consiliului de administrație, fiind reprezentantul legal în relațiile Cooperativei cu terți, inclusiv cu autoritățile române și străine, precum și cu băncile;

1.9 Președintele Cooperativei este ales de către Adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii cooperatori;

1.10 Președintele Consiliului de administrație al Cooperativei nu este salariat, dar poate fi remunerat potrivit hotărârii Adunării generale; Atribuțiile Președintelui Cooperativei sunt prevăzute în Statutul Cooperativei;

1.11 Primul Consiliu de Administrație al Cooperativei este constituit din următorii 3 (trei) membri și al cărui mandat este de 4 ani:

- **CHIȘ- POPOVICI OANA-ANDA**, cetățean roman, născută la 25.01.1997, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberată de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095 - **Președinte**
- **BERCEA MIREL-CONSTANTIN**, cetățean roman, născut la 16.09.1970, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Felnac, nr. 15, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859500, eliberată de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1700916020102.-**Vicepreședinte**
- **NEȚIN MILIVOI-FLORIN**, cetățean roman, născut la 14.04.1975, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Felnac, nr. 378, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859566, eliberată de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1750414020011- **Secretar**

1.12 Conducerea executivă a Cooperativei, cu aprobarea Adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredința unui director executiv, pe baza unui contract de management/munca în care sunt prevăzute criteriile de performanță; Directorul executiv se subordonează Președintelui Consiliului de administrație și poate să nu fie membru cooperator.

1.13 Prin semnarea prezentului act constitutiv, membrii consiliului de administrație, **declară că acceptă în mod expres și fără echivoc mandatul, pe durata și cu puterile conferite și că îndeplinesc condițiile legale pentru a deține și exercita această funcție**

Art. 2. Organele de control ale Cooperativei:

2.1 Organele de control ale Cooperativei sunt Cenzorii;

2.2 Adunarea generală ordinară alege, o dată la 4 ani, de regulă dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari și unul până la 3 cenzori supleanți; în condițiile legii, cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului Experților Contabili și contabililor autorizați din România, care își poate exercita activitatea în calitate de persoană fizică sau juridică;

2.3 Nu pot fi aleși cenzori, iar dacă totuși au fost aleși, decad din mandatul lor, salariații Cooperativei, precum și soții/soțiile administratorilor și rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacanță, cenzorii supleanți, în ordinea vârstei, îi înlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanți nu se poate completa numărul, cenzorii rămași pot coopta unul dintre membrii Cooperativei, până la aprobarea lui de către Adunarea generală;

2.4 Cenzorii răspund solidar față de Cooperativa, de modul în care își îndeplinesc mandatul; Atribuțiile cenzorilor sunt prevăzute în Statutul Cooperativei;

2.5 Primii Cenzori ai Cooperativei, care sunt aleși pentru 4 ani, sunt:

a. Cenzor titular: **FURDEA OLGA-CARMEN – EXPERT CONTABIL**, cu sediul în Arad, Bd. Decebal nr. 2, jud. Arad, CUI 20244220, prin expert contabil **FURDEA OLGA-CARMEN**, cetățean roman, născută la 21.12.1968, în Arad, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Nicolae Titulescu nr. 4A, ap. 2, jud. Arad, identificată cu CI, seria AR, nr. 959534, eliberată de SPCLEP Arad la 02.09.2020, CNP. 2681221020012.

b. Cenzor supleant: **RUS DUMITRU VASILE** cetățean roman, născută la 27.11.2985, în Arad, jud. Arad, domiciliată în SAT Zadarenii nr. 499 jud. Arad, identificată cu CI, seria AR, nr. 879069, eliberată de SPCLEP Arad la 26.09.2018, CNP. 1851127020118.

Art. 3 Registrele Cooperativei:

3.1 Pe lângă evidențele prevăzute de lege, Cooperativa, prin intermediul Administratorilor, trebuie să dețină următoarele:

- a. Registrul de inventar;
- b. Registrul membrilor cooperatori și al părților sociale ale fiecăruia;
- c. Registrul ședințelor adunării generale;
- d. Registrul ședințelor consiliului de administrație;
- e. Registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
- f. Registrul de aporturi în natura la capitalul social al Cooperativei;
- g. Registrul bunurilor atribuite în folosința Cooperativei, însoțite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora.

3.2 Registrele menționate anterior trebuie numerotate, sigilate și vizate de către cenzori;

3.3 Registrele membrilor cooperatori se pot ține pe suport hârtie și/sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 1 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Cooperativei:

1.1 Cooperativa poate fi supusă fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare ca urmare a hotărârii Adunării generale. Hotărârea trebuie luată cu votul a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor cooperatori.

Art. 2 Alte prevederi:

2.1 Modificarea prezentului Act constitutiv va putea fi realizata ca urmare a hotărâri Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor Actului constitutiv, Statutului Cooperativei și ale Legii;

2.2 Orice notificare sau comunicare între fondatori sau membri cooperatori, administratori, cenzori și alte persoane implicate în activitatea Cooperativei va fi considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa pe e-mail (poșta electronica) la adresele de e-mail declarate de către aceștia, pe grupul de whatsapp al cooperativei sau și prin una dintre următoarele modalități: scrisoare recomandată cu valoare declarată, curier, fax cu confirmare la adresele oficiale (sediu social/punct de lucru/adresa de corespondență/fax/e-mail) la datele de contact înscrise în registrul membrilor/administratorilor/cenzorilor Cooperativei sau evidentele personalului Cooperativei; orice comunicare va fi adresata numai membrului/administratorului/cenzorului sau angajatului Cooperativei și nu altor reprezentanți sau persoane interpușe;

2.3 Prevederile prezentului Actului constitutiv se completează cu normele Constituției României, Codului Civil, Codului de Procedura Civilă, Legii nr. 566/2004, privind cooperativele agricole, republicată și orice alte acte normative utile în vigoare;

2.4 Se împuternicește **CHIȘ- POPOVICI OANA-ANDA**, cetățean roman, născută la 25.01.1997, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberată de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare înființării **COOPERATIVEI AGRICOLE FELNACANA AGROFARM**, la Oficiul Registrului Comerțului din circumscripția căruia Cooperativa și-a stabilit sediul social, precum și pentru recunoașterea Grupului de producători în evidenta Direcției Regionale Agricole competente, să depună, să solicite și să primească actele de procedura, precum și documentele privind înmatricularea și autorizarea Cooperativei în evidenta Registrului Comerțului și recunoașterea Grupului de producători, la datele de contact de corespondență indicate în cererea principală, putând semna în numele nostru și pentru noi orice document necesar aducerii la îndeplinire a procedurilor legale menționate, incluzând cereri-tip, anexe, declarații, semnătura acestuia fiindu-ne pe deplin opozabilă; **va deschide contul de capital social al Cooperativei, în vederea depunerii aporturilor la capitalul social în numele și pentru fiecare membru fondator la orice banca din România, depunând sumele corespunzătoare fiecărui aport și semnând orice înscris necesar în acest sens**; va putea mandata, prin procura notarială o terță persoană pentru realizarea tuturor documentelor și procedurilor necesare înmatriculării și autorizării Cooperativei în evidenta Registrului Comerțului.

Prin semnarea prezentului Actului constitutiv, membri fondatori declară că și-au exprimat în mod serios și liber consimțământul, că au înțeles pe deplin toate și oricare prevederi ale acestuia, pe care le-au citit integral și pe care le-au acceptat în mod expres; Totodată, membri fondatori declară că în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 apr 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) că au înțeles și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și colectarea acestor date în vederea înmatriculării și autorizării Cooperativei și recunoașterii Grupului de Producători.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astăzi, 14.02.2023, la Felnac, în 3 exemplare originale, toate cu egala forță probantă.

Semnături

1. S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., prin administrator **Chiș- Popovici Oana-Anda**.



2. **BERCEA MIREL CONSTANTIN "VLADY" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ** prin titular **BERCEA MIREL-CONSTANTIN**.



3. **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, prin titular **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA**.



4. S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L., prin administrator **Popovici Deiana-Adina**.



5. **NEȚIN D. MILIVOI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ** prin titular **NEȚIN MILIVOI-FLORIN**.



Uniunea Nationala a Barourilor din România
București, str. Splaiul Independenței nr. 5, cod fiscal RO 4315974
Baroul Arad
Arad, B-dul Gen. Vasile Milea nr. 2, cod fiscal RO 4143186
Cabinet de avocat ȚOCOI OCTAVIAN
Arad, P-ța. Avram Iancu nr. 16, ap. 12, jud. Arad,
Cod de identificare fiscală 23492085

**INCHEIERE DE CERTIFICARE A DATEI , IDENTITATII PARTILOR SI A
CONTINUTULUI PREZENTULUI ACT**

Avocat ȚOCOI OCTAVIAN

-----In conformitate cu dispozitiile art. 3 alin 1 , lit. C, teza a 3-a din Legea nr. 51/1995
atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.-----

Nr. 764/14.02.2023

Semnatura

